

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Borko Lončar, uz učešće samostalne referentkinje Ljiljane Ivanović, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Š. B. zbog tri krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, rješavajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 178/24 od 15.03.2024.godine, nakon glavnog i javnog pretresa, održanog dana 15.04.2024. godine u prisustvu zastupnika optužbe Nadežda Kovačević Šofranac savjetnice u ODT Podgorica i okrivljenog Š. B., izrekao je i dana 16.04.2024.godine, javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

Š. B., JMB xxxxxxxxxxxxxxxx, od oca M. i majke R., rođene F., rođen xx.xx.19xx. godine u Beranama, sa prebivalištem u Beranama, selo B., državljanin Crne Gore, pismen, razumije crnogorski jezik koji je njegov, sa završenom srednjom stručnom školom, nezaposlen, oženjen, otac troje djece, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.102/22 koja je postala pravosnažna dana 23.02.2023. godine zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz čl.220 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore kojom mu je izrečena uslovna osuda,

Kriv je

Što je:

U januaru i februaru mjesecu 2024.godine, do petog u mjesecu, u Podgorici, svjestan svojih djela čija je izvršenje htio i znajući da su ista zabranjena, nije davao izdržavanje za lica koja je po zakonu dužan da izdržava – svoju maloljetnu djecu, oštećene Š. G., Š. D. i Š. D., u iznosu i na način kako mu je ta dužnost utvrđena pravosnažnom i izvršenom sudskom odlukom – presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br.1793/23 od 11.12.2023. godine, koja je postala pravosnažna 04.01.2024.godine i izvršna dana 20.01.2024.godine i kojom je utvrđena obaveza da svakomjesečno, sve dok za to postoje zakonski razlozi, doprinosi izdržavanju maloljetne djece uplatom iznosa od po 85,00 eura, odnosno ukupno 255,00€, najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec, na žiro račun majke djece – S. Š., broj 535-150010001xxxx-xx, koji se vodi kod Prve banke AD Podgorica,

- čime je izvršio tri krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

Pa sud okrivljenom primjenom čl.48 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za svako krivično djelo prethodno utvrđuje kazne zatvora i to:

-za krivično djelo nedavanje izdržavanja (u odnosu na oštećenog Š. G.) iz čl.221 st.1 KZ CG kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca;

-za krivično djelo nedavanje izdržavanja (u odnosu na oštećenog Š. D.) iz čl.221 st.1 kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca;

-za krivično djelo nedavanje izdržavanja (u odnosu na oštećenog Š. D.) iz čl.221 st.1 kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca;

Pa sud okrivljenom za navedena krivična djela, primjenom citiranih zakonskih odredbi te čl.2, čl. 3, čl. 4 st. 2, čl.5, čl. 13 st.1, čl.14, čl.15, čl.32, čl. 42 st. 1, čl.48 st.2, čl.52 st.2, čl.56 i čl.54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

- USLOVNU OSUDU
- Kojom mu utvrđuje jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.
Obavezuje se okrivljeni da plati na ime troškova krivičnog postupka – sudskog paušala, u korist Budžeta Crne Gore iznos od 30,00€, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 178/24 od 15.03.2024.godine okrivljenom Š. B. se stavlja na teret izvršenje tri krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe je u završnoj riječi naveo da smatra da je okrivljeni kriv za predmetno krivično djelo, predlažući sudu da ga osudi na kaznu zatvora koju bi izdržavao u prostorijama za stanovanje.

Okrivljeni D. Š. je u odbrani kod tužioca priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret i krivicu istog. Naveo je da je presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br.1793/23 od 11.12.2023.godine razvedne brak između njega i S. Š. koji su zaključili dana 30.11.2010.godine iz kog braka imaju troje maloljetne djece G., D. i D.. Istom presudom je navedeno da se djeca povjeravaju na dalju brigu, čuvanje i vaspitanje majci Slađani, a da je on obaveza da na ime izdržavanje djece plaća iznos od 85,00€, odnosno ukupno 255,00€ na račun S. Š. kao zakonske zastupnice djece do petog u mjesecu za tekući mjesec. Navedena presuda je pravosnažna dana 04.01.2024.godine. Nadalje navodi da je tokom 2023.godine plaćao obaveze na ime izdržavanja, u kom pravcu je dostavio dokaze, a nakon pravosnažnosti presude nije radio niti je na bilo koji način ostvarivao zaradu, zbog čega nije bio u prilici da plaća izdržavanje za mjesec januar 2024.godine, ali je obećao da će izvršiti obavezu, nakon čega će plaćati obaveze jer će biti zaposlen u Genexu. U odbrani na pretresu je dodao da nije plaćao ni obavezu za februar mjesec iz istih razloga kao i za januar, ali da je te obaveze ispunio u toku marta mjeseca u kom pravcu je dostavio dokaze u vidu uplatnica od 18.03.2024. godine, koja se odnosi na obaveze za februar mjesec i uplatnicu od 04.03.2024. godine, koja se odnosi na januar mjesec 2024. godine. Još jednom je naveo da zna da obaveze po osnovu izdržavanja januara i februara mjeseca 2024.godine nije izvršio u roku koji je bio određen po presudi.

Uzimajući u obzir potpuno i jasno priznanje okrivljenog Š. B., koje u toku postupka nije dovedeno u sumnju, i cijeneći ga kao dokaz, sud primjenom čl. 458 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku nije izvodio druge dokaze, osim dokaza od kojih zavisi odluka o krivičnoj sankciji. Na taj način je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da okrivljeni Š. B. u januaru i februaru mjesecu 2024.godine, do petog u mjesecu, u Podgorici, nije davao izdržavanje za lica koja je po zakonu dužan da izdržava – svoju maloljetnu djecu, oštećene Š. G., Š. D. i Š. D., u iznosu i na način kako mu je ta dužnost utvrđena pravosnažnom i izvršenom sudskom odlukom – presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br.1793/23 od 11.12.2023. godine, koja je postala pravosnažna 04.01.2024.godine i izvršna dana 20.01.2024.godine i kojom je utvrđena obaveza da svakomjesečno, sve dok za to postoje zakonski razlozi, doprinosi izdržavanju maloljetne djece uplatom iznosa od po 85,00 eura, odnosno ukupno 255,00€, najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec, na žiro račun majke djece – S. Š., broj 535-150010001xxxx-xx, koji se vodi kod Prve banke AD Podgorica.

Prethodno je okrivljeni Š. B. priznao navodeći da je znao da navedene mjeseci izdržavanje po presudi Osnovnog suda u Podgorici P.br.1793/23 od 11.12.2023. godine nije platio u propisanom roku, a što nije učinio zbog toga što nije bio zaposlen, pri čemu je znao vrijeme pravosnažnosti presude po kojoj mu je ta obaveza utvrđena. U prilogu navedenog priznanja idu i dokazi koji su dostavljeni u spisima predmeta, koji priznanje ne dovode u sumnju. Činjenica da je okrivljeni naknadno platio navedene obaveze ne utiču na činjenicu da su krivična djela izvršena samim protekom roku u kome je okrivljeni trebao da izvrši plaćanje.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom djelu, sud nalazi da je okrivljeni postupajući na prethodno opisani način, bio svjestan da nedavanjem izdržavanja za lica koja je po zakonu dužan da izdržava i to troje maloljetne djece oštećenih Š. G., D. i D. u iznosu i na vrijeme utvrđeno pravosnažnom i izvršenom presudom parničnog suda, čini krivično djelo, što je nesumnjivo i htio, znajući da je djelo kao takvo zabranjeno, postupajući tako sa direktnim umišljajem. Opisani subjektivni odnos okrivljenog Š. B. prema predmetnom krivičnom djelu posebno proizilazi iz samog priznanja u kome je naveo da je znao da mora da plaća alimentaciju, ali da nije bio zaposlen. Time su u njegovim radnjama pored objektivnih ostvareni i subjektivni elementi bića tri krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Tri krivična djela nedavanje izdržavanja su izvršena budući da je troje djece oštećeno, pa kako se navedenim krivičnim djelom štiti svaka pojedinačna ličnost to pojedinačna krivična djela postoje u odnosu na svaku ličnost, što je u duhu čl.49 st.2 KZ CG.

Prilikom izbora vrste i visine krivične sankcije, sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore koje utiču da kazna bude manja ili veća. U tom smislu, sud je imao u vidu stepen krivice, pobude iz kojih je djelo učinjeno, povredu zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje poslije učinjenog krivičnog djela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. Shodo navedenom, sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog Š. B. cijenio prihvatanje odgovornosti za predmetno krivično djelo, tačnije njegovo priznanje koje je dao kako kod tužioca tako i na glavnom pretresu, zatim njegove lične prilike koje se ogledaju u činjenici da je lošeg imovnog stanja, te činjenicu da je naknadno izmirio obaveze za januar i februar mjesec 2024.godine. Takođe, sud je imao u vidu i okolnost da je okrivljeni zasnovaovao radni odnos te da je za dalje postupanje po obavezi izdržavanja troje djece, potrebno da bude zaposlen. Sa druge strane, sud je na strani otežavajućih okolnosti cijeni činjenicu da je okrivljeni ranije jednom osuđivan i to za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz čl.220 st.1 KZ CG što je djelo iz iste grupe krivičnih djela kao i aktuelno, odnosno iz grupe krivičnih djela protiv braka i porodice.

- Za predmetno krivično djelo zaprijećena je novčana kazne ili kazna zatvora od dvije godine. Uzimajući u obzir zakonski raspon propisane kazne zatvora za predmetno krivično djelo (jer novčana kazna po ocjeni suda ne ostvaruje svrhu), kao i sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, te sve okolnosti koje su vezane za ličnost okrivljenog, sud je u okrivljenom Š. B. prethodno utvrdio kazne zatvora za sva tri krivična djela od po 2 (dva) mjeseca, a nakon toga je istom izrekao uslovnu osudu, kao u izreci presude, nalazeći da prema okrivljenom nije nužno primijeniti kaznu radi krivičnopravne zaštite, jer se može očekivati da će se i upozorenjem uz prijetnju jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od pet mjeseca i vremenom provjeravanja u periodu od dvije godine, na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, odnosno da je navedena mjera upozorenja adekvatna krivična sankcija te da odgovora svrhi izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 KZ CG i iz čl.32 KZ CG, a to je da sprječi učinioca da čini krivična djela i da to ubuduće ne čini krivična djela, da se utiče na druge da ne čine krivična djela, da se izrazi društvena osuda za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona, kao i da se jača moral i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti. Sud nije prihvatio predloženu kaznu zatvora od strane tužilaštva koja bi se izdržavala u prostorijama za stanovanje, jer je našao da se istom ne bi ostvarila svrha kažnjavanja a osim toga obaveze koje okrivljeni ima po osnovu izdržavanja opravdavaju da bude radno angažovan.
- Sud je odluku o troškovima donio shodno odredbi čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, pa je obavezao okrivljenog da, na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka, plati iznos od 30,00 €, koji iznos je odmjeren prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenog.

- Imajući u vidu navedeno, primjenom čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

- OSNOVNI SUD U PODGORICI,
- dana 16.04.2024. godine.

ZAPISNIČAR S U D I J A

Ljiljana Ivanović, s.r. Borko Lončar, s.r.

PRAVNA POUKA

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici

u roku od 8 dana od dana prijema iste, a preko ovog suda.

ZTO: Ljiljana Ivanović
